القسم الثاني : المحرمات تأقيتاً :

يحرم تأقيتاً عدة نساء يمكن تقسيمهن إلى نوعين :

النوع الأول : ما يحرم من أجل الجمع .

النوع الثاني : ما كان تحريمه لعارض .

النوع الأول : ما يحرم من أجل الجمع :

١- الجمع بين الأختين ، سواء كانتا من النسب أو من الرضاع ، وسواء عقد عليهما معاً أو متفرقاً . لقوله تعالى : ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴾ [النساء :٢٣] .

٢- الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ، وبين المرأة وبنت أختها ، أو بنت أخيها ، أو بنت ابنها ، أو بنت ابنتها .

والقاعدة هنا : أن الجمع يحرم بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكراً لما جاز له أن يتزوج الأخرى . ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها)[١] . وحديث أبي هريرة رضي الله عنه : (أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها ، ولا تنكح الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى)[٢] . كما أجمع العلماء على هذا التحريم .

النوع الثاني : ما كان تحريمه لعارض :

١- يحرم تزوج المعتدة من الغير ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ [البقرة :٢٣٥] .

٢- يحرم تزوج من طلقها ثلاثاً حتى يطأها زوج غيره ، بنكاح صحيح ؛ لقوله

---

(١)رواه البخاري برقم (٥١٠٩) ، ومسلم برقم (١٤٠٨) .

(٢)رواه أبو داود برقم (٢٠٦٥) ، والنسائي (٩٦/٦) ، والترمذي برقم (١١٢٦) ، وقال : «حسن صحيح» . وصححه الشيخ الألباني (الإرواء ٢٩٠/٦) .